

[18] [시정[회수]] 사항

1. 제 목 : 매입임대주택 재산세 과다 납부
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부는 도심내 최저소득계층의 주거안정을 위하여 다가구·다세대 매입임대 사업 등 주거복지 업무를 수행하고 있다.

「지방세특례제한법」에 따르면 [표 1]과 같이 전용면적 60㎡ 이하 임대목적의 공동주택에 대해서는 재산세(도시지역분 포함)의 100분의 50을 경감하고 지역자원시설세를 면제하도록 하고 있으며, 전용면적 60~85㎡ 이하의 임대주택에 대해서는 재산세의 100분의 25를 경감하도록 규정되어 있다.

[표 1] 매입임대주택 지방세 감면 기준

구분		지방세 감면을				근거규정 (지방세특례제한법)
		취득세	재산세	도시지역분	지역자원시설세	
단독주택 (다가구, 다중)	-	50% 감면	50% 감면	-	-	제31조 제4항
공동주택 (다세대, 아파트 등)	60㎡이하	50% 감면	50% 감면	50% 감면	면제	제31조 제3항 제2호
	60~85㎡	-	25% 감면	-	-	제31조 제3항 제3호

자료 : ≡≡≡처-3954(2017.06.02.) 공문 재구성

그런데 위 본부는 2016년 매입임대주택의 지방세 납부와 관련하여 동일 내용에 대해 감사지적사항¹⁾이 있었음에도 매입임대주택 중 다세대 주택에 대해 지자체에

재산세감면을 신청하지 않아 감면율이 잘못 적용되고, 60㎡ 이하 다세대 주택임에도 지역자원시설세를 면제하지 않고 부과하였는데도 이를 그대로 납부하여 아래 [표 2]와 같이 재산세를 과다 납부하였다.

[표 2] 매입임대주택(다세대) 재산세 과다 납부 내역

(단위 : 원)

부서명	과세 연도	기납부세액			정당세액			과오납액
		재산세 (도시지역분 포함)	지역자원 시설세	합계	재산세 (도시지역분 포함)	지역자원 시설세	합계	
▲▲▲▲▲ 복지센터	‘17년	902,880	124,020	1,026,900	570,240	－	570,240	456,660
❀❀❀❀ ❀❀부	‘16년	434,760	73,390	508,150	277,680	－	277,680	230,470
	‘17년	1,558,460	197,260	1,755,720	993,760	－	993,760	761,960
계		2,896,100	394,670	3,290,770	1,841,680	－	1,841,680	1,449,090

자료 : 경남지역본부 제출 자료 재구성

따라서 과다 납부한 매입임대주택 재산세 1,449,090원을 「지방세기본법」 제76조 및 제77조에 따라 회수할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

매입임대주택의 지방세 1,449,090원을 재산세 부과권자에게 환급 청구하고 과오납금을 회수하시기 바랍니다 (시정(회수)).

1) 감사실-3754(2016. 8. 30.)호 「부패척결 특별감사 감사결과 처분요구」